

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2137/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สกลนคร
นาย คง แสง แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 10

เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับภาพการแข่งขันชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ทำพนันผลของการแข่งขันชกมวยทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันโดยแท้จริงไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบห้าคนร่วมกันเล่นการพนันมวยตู้โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ริบเงินสด 40บาท กับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง

จำเลยทั้งสิบห้าคนให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสิบห้าคนมีความผิดตามฟ้องลงโทษปรับ ไม่ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบเงินสด 40 บาท กับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับเงินสดของกลาง นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้รับเครื่องรับโทรทัศน์ด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาขอให้รับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางโดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยตรงในการเล่นการพนัน เพราะหากไม่มีภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะเล่นการพนันประเภทมวยตู้ได้เลยนั้นเห็นว่าเครื่องรับโทรทัศน์เป็นแต่เพียงเครื่องรับภาพการชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้นการที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ทำพนันผลของการแข่งขันชกมวย หากทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันโดยแท้จริงไม่

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ